

1502822-60.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220448/2022 - DEL.POL.GUARUJA, EX8216-1/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 2220448 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELRIKE PERETE CRUZ e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502822-60.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502822-60.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220448/2022 - DEL.POL.GUARUJA, EX8216-1/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 2220448 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELRIKE PERETE CRUZ e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Bruno Souza Lima, Gabriel Luiz de Jesus Ferreira e Helrike Perete Cruz, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque, no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 03:30 horas, no interior da loja Magazine Luiza, localizada na

Avenida Puglisi, nº 254, Centro, nesta cidade e comarca de Guarujá, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, um tablet, marca Samsung, mediante escalada e rompimento de obstáculo, pertencente ao referido estabelecimento comercial, consoante o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 32/33.

A denúncia foi recebida (fls. 154/155), os réus foram citados (fls. 179, 223, 224) e apresentaram resposta à acusação (fls. 196/198), que não comportou acolhimento (fls. 205/207).

Foi juntado aos autos o laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 180/195). Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e os réus foram interrogados (fls. 275). Encerrada a instrução, pelas partes nada foi requerido, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 273).

A representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, entendendo que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas durante a instrução criminal (fls. 278/283).

Nos memoriais, a defesa requereu a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão espontânea de todos os acusados, e compensação com eventual agravante; a aplicação do redutor da tentativa, em seu patamar máximo; a fixação do regime inicial aberto ou subsidiariamente do semiaberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a concessão aos réus do direito de apelar em liberdade (fls. 294/306).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 32/33, pelas fotografias de fls. 34/39, pelo boletim de ocorrência de fls. 43/45, pelo laudo pericial do local dos fatos de fls. 180/195, bem como pela prova oral coligida nos autos.

Da mesma forma, a autoria do crime é incontroversa.

Na fase policial, os réus Bruno Souza Lima, Gabriel Luiz de Jesus Ferreira e Helrike Perete Cruz exerceram o direito de permanecer em silêncio (fls. 26, 27, 28).

Em seu interrogatório judicial, o réu Bruno Souza Lima confessou a prática delitiva na companhia dos réus Gabriel e Helrike. Afirmou que se encontrava sob o efeito de drogas e de bebida alcoólica. Foi preso quando ainda estava no interior da loja Magazine Luiza (fls. 275).

Interrogado em juízo, o réu Gabriel Luiz de Jesus Ferreira confessou a prática delitiva na companhia dos réus Bruno e Helrike. Foi preso quando ainda se encontrava no telhado da loja Magazine Luiza e o tablet estava ao lado do interrogando (fls. 275).

Helrike Perete Cruz, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva na companhia dos réus Bruno e Gabriel. Foi preso quando ainda se encontrava no interior da loja Magazine Luiza, junto com o réu Bruno. Manifestou arrependimento por sua conduta (fls. 275).

E a confissão dos réus em relação à subtração, como seria de rigor, restou confirmada pelas provas produzidas nos autos, que demonstraram o inequívoco envolvimento dos acusados no crime de furto e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-los de pena.

Senão vejamos.

O representante da empresa vítima, William Silva Campos, em Juízo, declarou que a loja é monitorada por empresa de segurança. Na data dos fatos, entre as 03:30 horas e 04:00 horas, o declarante recebeu um telefonema da empresa de segurança informando que a loja havia sido invadida. O declarante reside em Praia Grande e acionou uma funcionária da loja para se dirigir ao local dos fatos na companhia do esposo dela, que é policial. O declarante imediatamente já se dirigiu à loja e quando chegou soube que os réus entraram pelo telhado no interior da loja, e furtaram um tablet. Dois dos acusados foram presos ainda no interior do

estabelecimento comercial e o terceiro acusado foi preso no telhado, com o tablet. Os réus cortaram a cerca elétrica e ingressaram no interior da loja pelo telhado, quebrando as telhas e o forro. O tablet subtraído foi reconhecido pelo declarante como sendo de propriedade da loja Magazine Luiza, e foi apresentada na Delegacia de Polícia a nota fiscal comprovando a entrada do bem na loja. O prejuízo suportado pela Magazine Luiza foi de aproximadamente R\$ 17.000,00, com o conserto do telhado, do forro, da cerca elétrica e de uma porta que os acusados tentaram arrombar e não obtiveram êxito (fls. 275).

O policial militar Patrick Calyuli da Silva, em Juízo, relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento quando foi acionado, via Copom, para atendimento de uma ocorrência de furto em andamento, na loja Magazine Luiza. Foram localizados pela equipe policial dois acusados no interior da loja e um terceiro no telhado, com o tablet. Os acusados entraram pelo telhado, danificando-o parcialmente, bem como o forro, e também danificaram uma porta do local dos fatos. Não conhecia os réus anteriormente aos fatos (fls. 275).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial de Thiago Melo do Nascimento, policial militar. A testemunha relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em patrulhamento quando foi acionado, via Copom, para atendimento de uma ocorrência de furto na loja Magazine Luiza, por três indivíduos. Os acusados ingressaram no interior da loja pelo telhado. O telhado e o forro estavam danificados e as paredes sujas, marcadas com os pés dos réus. A loja estava toda revirada. Um deles foi encontrado no telhado e outros dois no interior da loja. Não sabe informar com segurança com quem foi encontrado o tablet. Não conhecia os acusados anteriormente aos fatos (fls. 275).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática do delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição. "Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, e desde que não defendam interesse próprio, mas ajam na defesa da coletividade, suas palavras servem para a formação do convencimento do julgador" (TJSP RT616/286-7).

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Como se vê, as provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidentes a materialidade e a autoria delitiva dos réus de forma inequívoca. O representante da empresa vítima narrou as circunstâncias dos fatos, a prisão foi realizada em flagrante e o tablet subtraído foi encontrado na posse de um dos acusados. E, como se sabe, encontrado o réu em poder do produto do crime, inverte-se o ônus da prova, competindo ao acusado fornecer convincente justificativa para o ocorrido, o que não se verificou no presente caso. Ainda, os réus confessaram a subtração.

Assim, as provas amealhadas durante a instrução criminal demonstraram de forma firme e segura que os réus subtraíram da loja Magazine Luiza um tablet da marca Samsung, com preço de custo de R\$ 2.098,00 e preço de venda de R\$ 3.000,00 (fls. 29, 39).

As qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e de concurso de agentes restaram provadas nos autos.

Considerando os depoimentos do representante da empresa vítima e dos policiais

militares, bem como a conclusão do laudo pericial de fls. 180/195 - que constatou danos no telhado e no forro da loja - restou demonstrada a qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo.

Em relação à qualificadora de escalada, tem-se que para o seu reconhecimento deve-se comprovar que o agente ingressou no imóvel por meio anormal, que exige um esforço incomum do agente. Ou seja, deve-se comprovar que o agente teve certa dificuldade para transpassar a barreira.

Pois bem, no caso dos autos, a prova oral e o laudo pericial de fls. 180/195 revelaram, sem dúvidas, que para os acusados ingressarem no interior da loja Magazine Luiza foi necessário um esforço incomum. Isso porque a prova oral e o laudo pericial demonstraram que os réus ingressaram no interior da loja pelo telhado, medindo cerca de 3,50m de altura, quebrando telhas e o forro (fotografias de fls. 187/188). Portanto, evidentemente que houve esforço incomum para a escalada.

No que tange à qualificadora do concurso de agentes, a prova oral produzida durante a instrução criminal demonstrou com segurança que os acusados agiram em conjunto na empreitada criminosa e com divisão de tarefas, objetivando subtrair o tablet da marca Samsung, constante do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 32/33.

No mais, o crime de furto restou configurado na sua forma consumada, pois o tablet subtraído foi tirado da esfera de disponibilidade da empresa vítima e os réus, ainda que por breve espaço de tempo, conseguiram a posse tranquila do bem. Destaco que o crime de furto se consuma quando o ofendido é privado do controle e disposição do bem, ainda que por breve lapso temporal, hipótese verificada no presente caso.

Comprovadas materialidade e autoria delitivas, definidas as condutas dos acusados, impõe-se a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Para o réu Bruno:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, ante a presença de três qualificadoras - sendo que duas das quais serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis - e ante os maus antecedentes do réu (Processo nº 0026182-74.2009.8.26.0562, fls. 100/101, e Processo nº 0037954-63.2011.8.26.0562, fls. 102/103), elevo a pena-base em 1/3, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda o montante de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a pena permanece inalterada, pois ausentes causas modificadoras de aumento ou de diminuição.

Para o réu Gabriel:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, ante a presença de três qualificadoras - sendo que duas das quais serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis - elevo a pena-base em 1/4, perfazendo 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, em que pese a reincidência do réu (Processo nº 0000344-32.2017.8.26.0536, fls. 106/107), deixo de aplicar a circunstância agravante da reincidência ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, ficando compensadas as circunstâncias.

Justifica-se.

Embora o artigo 67 do Código Penal determine a preponderância à reincidência, o certo é que, a confissão é favorável ao réu e diz respeito à personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo nenhuma ilegalidade em sua compensação em sede de individualização da pena. Assim, a agravante da reincidência

deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a preponderância de ambas as circunstâncias consideradas.

Aliás, nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

"[...] 4. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, 'é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência', uma vez que são igualmente preponderantes." (STJ, HC 605603/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2021, Dje 29/03/2021).

Confira-se, ainda:

"[...] IV - Resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, Dje 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito." (STJ, HC 617049/SP, Quinta Turma, Rel. Felix Fischer, j. 17/11/2020, Dje. 23/11/2020).

Ainda nesse sentido:

"[...] Incabível, por outro lado, a preponderância da agravante sobre a atenuante como pretende a acusação. Não me parece - respeitadas as opiniões divergentes - que a reincidência deva preponderar sobre a confissão: o art. 67, do Código Penal, manda que se considerem, preponderantemente, as circunstâncias 'que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência'; ora, a personalidade do agente há de ser julgada, entre outros fatores, pela confissão, por exemplo, razão por que deve esta compensar o aumento que seria devido pela reincidência." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500131-07.2019.8.26.0592, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 19/05/2021).

Na terceira fase, a pena permanece inalterada, pois ausentes causas modificadoras de aumento ou de diminuição: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Para o réu Helrike:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, ante a presença de três qualificadoras - sendo que duas das quais serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis - e ante os maus antecedentes do réu (Processo nº 1500037-38.2016.8.26.0536, fls. 96), elevo a pena-base em 1/3, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, em que pese a reincidência do réu (Processo nº 1503346-96.2018.8.26.0536, fls. 97), deixo de aplicar a circunstância agravante da reincidência ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, ficando compensadas as circunstâncias.

Justifica-se.

Embora o artigo 67 do Código Penal determine a preponderância à reincidência, o certo é que, a confissão é favorável ao réu e diz respeito à personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo nenhuma ilegalidade em sua compensação em sede de individualização da pena. Assim, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a preponderância de ambas as circunstâncias consideradas.

Aliás, nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

"[...] 4. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, 'é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência', uma vez que são igualmente preponderantes." (STJ, HC 605603/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2021, Dje 29/03/2021).

Confira-se, ainda:

"[...] IV - Resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do

HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, DJe 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito." (STJ, HC 617049/SP, Quinta Turma, Rel. Felix Fischer, j. 17/11/2020, DJe. 23/11/2020).

Ainda nesse sentido:

"[...] Incabível, por outro lado, a preponderância da agravante sobre a atenuante como pretende a acusação. Não me parece - respeitadas as opiniões divergentes - que a reincidência deva preponderar sobre a confissão: o art. 67, do Código Penal, manda que se considerem, preponderantemente, as circunstâncias 'que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência'; ora, a personalidade do agente há de ser julgada, entre outros fatores, pela confissão, por exemplo, razão por que deve esta compensar o aumento que seria devido pela reincidência." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500131-07.2019.8.26.0592, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 19/05/2021).

Na terceira fase, a pena permanece inalterada, pois ausentes causas modificadoras de aumento ou de diminuição: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Ausentes dados acerca da condição econômica dos réus, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 33 e dos critérios do artigo 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência dos réus Gabriel e Helrike, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento das penas, por entender adequados às condutas dos acusados. E quanto ao réu Bruno, considerando os maus antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Ainda, ante a reincidência dos réus Gabriel e Helrike e os maus antecedentes do réu Bruno, em crimes contra o patrimônio, não é o caso de concessão dos benefícios de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e da suspensão condicional da pena, pois não estão preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, não é possível apreciar, neste momento processual, se os réus fazem jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo Juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra os acusados, para o fim de CONDENÁ-LOS por incursos nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal:

1) O réu Bruno Souza Lima à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal.

2) O réu Gabriel Luiz de Jesus Ferreira à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal.

3) O réu Helrike Perete Cruz à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal.

O acusado Bruno poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceu até o encerramento da instrução.

Os acusados Gabriel e Helrike deverão permanecer presos, não poderão recorrer em liberdade. Trata-se de réus reincidentes em crime contra o patrimônio, que demonstram destemor, audácia e periculosidade real. Em liberdade, poderão reiterar

a prática de condutas ilícitas, colocando em risco a ordem pública. Ainda, poderão não ser encontrados para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Recomendem-se os réus Gabriel e Helrike na prisão em que se encontrarem. No que tange as custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita aos réus. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P. I. C.

Guaruja, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA